EXPUNERE DE MOTIVE

pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 540 din 20 iulie 2015

1. DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE

Sistemul administraţiei publice din România nu este adaptat la realităţile sociale ale anului 2018, în care digitalizarea reprezintă o prioritate. În activitatea instituţiilor publice sunt perpetuate anumite practici, precum ştampilarea fiecărui document emis, a fiecărei adrese, a corespondenţei ş.a.m.d, toate acestea determinând un recul în ceea ce priveşte eficacitatea şi fluiditatea procesului instituţional.

Strategia Europa 2020[1] îşi propune să genereze la nivelul Uniunii Europene o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, numărând printre pilonii săi şi o agendă digitală. Aceasta din urmă se bazează pe şapte domenii de acţiune, iar dincolo de accesul la internet de mare viteză, securitate informatică ş.a., un obiectiv foarte important este reprezentat de eficientizarea guvernării prin intermediul tehnologiei. Media UE a cetăţenilor care interacţionează online cu autorităţile publice era de 42% în 2014, iar a cetăţenilor care transmit formulare completate autorităţilor publice pe cale electronică până în 2015, de 21%[2]. Pentru România, cifrele din 2014 arătau astfel: cetăţeni care utilizează servicii de eGuvernare- 10%, cetăţeni care returnează formulare completate- 3%[3]. Obiectivele asumate pentru anul 2020 (35%

---

[1] A se consulta textul la adresa următoare:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC2020

[2] Comisia Europeană, *Să înţelegem politicile Uniunii Europene : Agenda digital pentru Europa*, Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Luxemburg 2014, p.4

[3] Guvernul României, *Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România*, p.9, februarie 2015, document disponibil online la adresa următoare: https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/

cetăţeni care utilizează servicii de eGuvernare şi 20% cetăţeni care returnează formulare completate) nu pot fi îndeplinite dacă administraţia publică din România rămâne tributară unei practici des contestate de către cetăţeni[4] şi anume utilizarea ştampilei cu stăruinţă pentru orice tip de document emis de autoritatea în cauză. Acest fapt este evidenţiat şi în *Raportul de ţară privind România*[5], elaborat de Comisia Europeană în cadrul Semestrului european 2018. Reformele în materie de eGuvernare înregistrează un ritm lent, întrucât măsurile de simplificare pentru cetăţenii români şi pentru întreprinderi nu sunt adoptate într-un mod susţinut. Aşadar, o măsură concretă de facilitare a demersurilor pe care cetăţenii trebuie să le întreprindă în relaţia cu instituţiile publice este reprezentată de eliminarea folosirii ştampilei în activitatea celei din urmă.

România a adoptat în februarie 2015 *Strategia Naţională privind Agenda Digitală*, iar primul domeniu de acţiune vizat este eGuvernarea, tocmai pentru a putea creşte eficienţa şi pentru a reduce costurile din sectorul public, modernizând totodată administraţia.[6] Însă un astfel de obiectiv nu poate fi atins dacă nu sunt întreprinse reforme mici, dar importante, precum eliminarea folosirii ştampilei de către persoanele juridice de drept public înfiinţate prin lege sau prin acte ale autorităţilor administraţiei publice. Această măsură are ca scop eficientizarea, modernizarea administraţiei publice şi îmbunătăţirea interacţiunii dintre cetăţeni şi aceasta din urmă. Nu puţine sunt situaţiile în care un cetăţean întâmpină dificultăţi în relaţia cu Statul, el fiind obligat să obţină diferite ştampile pentru un document. Astfel, un cetăţean poate petrece ore, uneori chiar zile, până reuşeşte să obţină actul de care are nevoie. Creşterea gradului de eficienţă prin debirocratizare şi ameliorare a capacităţii de reacţie a autorităţilor publice va conduce la reducerea timpului investit pentru documente în format fizic, într-o epocă a

---

[4] Vezi exemple de propuneri făcute de cetăţeni celor două „Comisii de tăiat hârtii".

[5] COM(2018) 120 final, *Document de lucru al serviciilor comisiei, Raportul de ţară din 2018 privind România* Semestrul european 2018: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele bilanţurilor aprofundate efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011, document disponibil online la adresa următoare: https://ec.europa.eu/romania/events/20180404_conferinta_lansare_raport_economic_romania_2018_ro

[6] Guvernul României, *Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România*, p.14, februarie 2015, document disponibil online la adresa următoare: https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/

digitalizării şi implicit la valorificarea acestuia într-un mod care să aibă un impact pozitiv asupra economiei şi a bunăstării sociale.

Un model de bună practică întreprinsă de Statul român este reprezentat de facilitarea interacţiunii între instituţiile statului şi persoanele fizice şi juridice de drept privat, precum şi a entităţilor fără personalitate juridică, prin încetarea obligativităţii ştampilării contractelor, declaraţiilor, cererilor etc. în relaţia cu autorităţile publice. Acest demers reprezintă un prim pas spre modernizarea şi simplificarea raporturilor ce se stabilesc între subiectele de drept menţionate anterior, dar nu suficient. Pentru o reală facilitare a acestor interacţiuni şi pentru consolidarea efectivă a relaţiei dintre cetăţean şi administraţia publică, este esenţială eliminarea obligativităţii aplicării ştampilei pe documentele emise sau solicitate de către cea din urmă.

La ora actuală, ştampila nu mai reprezintă un garant indeniabil al veridicităţii actelor, dată fiind multiplicarea mijloacelor prin care aceasta poate fi procurată. Ea trebuie să fie înlocuită cu alte metode de identificare, un exemplu în acest sens fiind semnătura electronică. La această concluzie a ajuns şi Uniunea Europeană, care a început demersurile pentru reducerea birocraţiei în toate statele membre, adoptând în anul 2016 un regulament în acest sens[7]. Astfel, la propunerea Comisiei din 2013[8], a fost eliminată apostila pentru recunoaşterea autenticităţii documentelor oficiale de tipul certificatelor de naştere, căsătorie, parteneriat civil ş.a.m.d. S-a constatat că obligativitatea autentificării actelor prin folosirea apostilei generează costuri şi obstacole în activitatea cetăţenilor şi nu reprezintă neapărat un mijloc eficace de garantare a veridicităţii acestor documente.

2. EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

---

[7] Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, document disponibil online https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1191

[8] A se consulta comunicatul de presă al Comisiei Europene din data de 24 aprilie 2013 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-355_ro.htm

Urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ, următoarele acte normative vor fi modificate şi completate:

- Ordonanţa nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 540 din 20 iulie 2015

Față de cele expuse, solicităm dezbaterea și adoptarea prezentei propuneri legislative.

În numele inițiatorilor,
Senator Cristian GHICA

